

1512800-94.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1512800-94.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512800-94.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2250882/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 20251754 - 01º D.P. AMERICANA, 1476/21/344 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIKO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

ERIKO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 15 de setembro de 2021, por volta de 01h35, na Rua Azulão, 128, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, vender e trazer com ele, a consumo, as seguintes drogas: 19 invólucros, contendo 26 gramas da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como maconha, além de R\$ 144,50, drogas que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 03/11/2021 (fls. 111/112) e o réu citado (fls. 131).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu

a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime, alertando ser o réu reincidente (fls. 143/146).

A Defesa, em memoriais, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. O local seria de tráfico, o réu já fora abordado por duas vezes no mesmo dia e com ele localizada quantidade ínfima de droga. Já foi internado para recuperação do vício quatro vezes. Era usuário. Requer desclassificação. Em caso de condenação, consideração de que teria filho com doença grave e deficiente. Não integrava organização criminosa e possuía residência fixa. Pena mínima, regime brando e apelo em liberdade (fls. 152/156).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

No inquérito o réu alegou que era mesmo olheiro, fazendo 'campana' e acabou abordado pelos guardas. Não levava drogas. A venda dos entorpecentes era realizada por outra pessoa, não sabia indicar quem comercializava (fls. 09).

Em Juízo, alegou que foi abordado duas vezes no mesmo dia, por diferentes guardas municipais da ROMU. Na primeira abordagem, foi revistado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Após ser liberado, foi até a casa de sua genitora e pegou a quantia de R\$ 7,00 em moedas. O outro rapaz se aproximou e perguntou se os guardas foram embora. Respondeu que não sabia, pois também estava no local para comprar drogas. Nesse momento os guardas saíram de trás da árvore e correram atrás do outro rapaz. Ficou parado do outro lado da rua, quando se aproximou outra viatura da ROMU. Os guardas queriam que declinasse quem era o "dono da rua" e informasse o nome do traficante. Respondeu que não sabia e foi agredido com um chute no peito e dois murros na cabeça, pelos guardas municipais. Não vendia drogas. Desconhecia os 19 invólucros de maconha, portava apenas dois, os quais havia comprado. Foi internado para tratamento quatro vezes, duas na Clínica Bom Samaritano, no Jardim Brasil e as outras duas na cidade de Sumaré. Conhecia Kleber apenas de vista. Já comprou drogas de Kleber na Rua Dois, Bandeira Branca, no Jardim dos Lírios. Possui uma filha especial, de quatro anos de idade, que foi submetida a várias cirurgias.

A prova oral antecedente ao interrogatório judicial o incriminou e deixou isolada a retratação feita pelo réu.

A testemunha guarda municipal Roque Prado Moitinho se recordou de que abordaram dois suspeitos na rua. Eriko entregava alguma coisa nas mãos de outro rapaz. Ao avistar a viatura, ele tentou deixar o local. Realizaram revista pessoal e nos bolsos de Eriko encontraram uma quantia em espécie e uma boa quantidade de porções de maconha. Indagado, o acusado negou que estivesse traficando, afirmou que era "noia". O réu não soube explicar a proveniência do dinheiro ou das drogas. Não se recordava das vestes que Eriko trajava e não o havia abordado anteriormente. Naquele dia, não havia realizado patrulhamento naquele local, estavam cumprindo outras obrigações.

José Eduardo da Silva, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que patrulhavam pelo bairro Jardim dos Lírios, local de grande incidência de tráfico de drogas quando avistaram dois suspeitos. Ao avistarem a viatura, eles tentaram se evadir. A equipe conseguiu contê-los e foram abordados. Em revista pessoal, com um dos suspeitos localizaram a quantia de R\$ 5,00 e uma porção de maconha. O réu trazia com ele outra quantia, superior a R\$ 100,00, cujos valores não soube precisar, além de algumas porções de maconha, semelhante a encontrada com o outro rapaz, que informou ter comprado a porção de maconha do acusado.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

As diligências, bem resumidas pelos guardas civis, garantido o contraditório amplo, dão conta de que em patrulhamento rotineiro avistaram o réu e outro rapaz em nítida ação de tráfico. O réu entregava algo para outro rapaz. Detidos, o réu levava dinheiro expressivo para a ocasião, cem reais, além de várias porções de maconha. Não justificou nem uma e nem outra posse.

A quantidade, repete-se, a forma como acondicionada, bem como estar o réu em ponto de tráfico, com suspeitosa troca de objeto com Kleberson, são indicativos de que se dedicava a essa atividade, trazendo com ele, drogas para o tráfico.

Os guardas apresentaram versões firmes e coerentes, todas revelando que o réu foi mesmo quem comercializou o entorpecente, levando outro tanto expressivo de drogas em seu bolso, idênticas ao encontrado com a testemunha.

Tentou negar fosse dele, tributando a responsabilidade a pessoa desconhecida. Em vão Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Indiferente a alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos guardas civis, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele a conduta de vender e trazer com ele, drogas para esse fim.

Também o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga e depoimentos de policiais.

Não há de se colocar ressalvas no depoimento de guardas municipais tão só por essa condição.

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (HC no. 5J.577; DJU 7.12.73, p. 9.372; apud Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, 22a. ed., p. 187).

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após foram compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tudo por vil escopo de inculpar inocente" (RT 411/266; no mesmo sentido, STF, HC 73.518-SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF, HC 74.608 SP., Rel. Min. Celso de Mello).

Merece transcrita a lição do Des. ARY BELFORT: "A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia - há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP vol. 136, pág. 477).

O réu não fez comprovação alguma da sua negativa, a par do local o local ser conhecido pela venda de entorpecentes.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação (fls. 26/28), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 70/72).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é reincidente (vg. Processo nº 1513932-60.2019.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/01/2021), o que será considerado na segunda fase (reincidência). Fixo a pena base no mínimo. Na segunda fase, é reincidente (vg. Processo nº 1513932-60.2019.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/01/2021), o que determina o aumento da pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência específica.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra ERIKO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, condenando-o às penas de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, regime inicial fechado e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, piso mínimo da Lei de Drogas, por infração ao artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I ambos do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 44).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico. Interessa a sua prisão para a eficaz aplicação da lei penal, especialmente porque é reincidente, indicando que há efetiva probabilidade de reiteração delitiva acaso solto.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado

se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).
Recomende-se.
P.I.C.

Americana, 1º de fevereiro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA